

1515921-85.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RAFAEL JARDIM

Vistos.

Rafael Jardim foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 30.06.2021, por volta das 20:01 horas, na Rua Rafael Albarini, Itaquera, trazia consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515921-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515921-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RAFAEL JARDIM

Vistos.

Rafael Jardim foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 30.06.2021, por volta das 20:01 horas, na Rua Rafael Albarini, Itaquera, trazia

consigo, para fim de tráfico, 12 porções de haxixe, 83 porções de cocaína em forma de crack, 95 porções de cocaína, 39 porções individuais de skunk, 04 porções de LSD e 88 porções de maconha. A fls. 106/107 foi-lhe concedida liberdade provisória. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 13/14, 09/11 e 137/139. Os PMS Lucas e Marcos faziam patrulhamento de viatura por local já conhecido de tráfico. Ao visualizarem o réu, que estava sozinho, ele mostrou nervosismo e se pôs a correr em fuga, até que o abordaram. Trazia na mão uma bolsa contendo diversos entorpecentes, como maconha, cocaína, skunk e LSD, embalados para venda. Na referida bolsa ainda se encontrava uma quantia de cerca de R\$ 500,00 em notas diversas, como lembrado por Lucas. Aos milicianos na ocasião confessou informalmente o ilícito.

Por sua vez, o réu, que no inquérito permaneceu em silêncio, a fls. 17, negou os fatos, dizendo candidamente que apenas rumava para a casa de uma tia, nas proximidades, quando de súbito apareceram quatro viaturas. Estando não na praça lá situada, mas em calçada do outro lado, assustou quando os policiais foram em sua direção pedindo para que parasse, vindo a correr. Foi pego e apresentaram depois as drogas, que não lhe pertenciam.

Sua versão é isolada, discrepante dos demais elementos dos autos e inverossímil. Não faz o menor sentido que os policiais, aleatoriamente, eledessem o réu para abordar e intrujar uma gama diversificada de entorpecentes, quando sequer o conheciam antes.

Ademais, o próprio acusado admitiu que tinha consigo uma soma em dinheiro, que sustenta ser menor que a apreendida, ou seja, R\$ 250,00, a qual teria percebido com seu trabalho em feira livre. Não traz, porém, comprovação a respeito sobre sua origem lícita. Também não soa aceitável que os policiais aportassem valor adicional às suas expensas, para incrementar, robustecer evidências em seu desfavor. Fica afastada a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Rafael Jardim como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 35/36 e 37/38. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena pela quantidade em 11/20, o que perfaz em definitivo 02 anos e 03 meses de reclusão e 225 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis do réu, não havendo informes passíveis de depreender seu envolvimento regular no tráfico, é merecedor de tratamento mais benéfico, equiparando-se ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.
P.R.I.
São Paulo, 22 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito